

1500413-08.2021.8.26.0614

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ÉNDERSON DANILO SANTOS DE VASCONCELOS

Comarca: Tambaú

Foro: Foro de Tambaú

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

É relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

DO MÉRITO

Trata-se de ação penal proposta pela Representante do Ministério Público, onde imputa ao réu a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

O artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tambaú

Foro de Tambaú

Vara Única

Rua Campos Salles, 345, Tambaú-SP - cep 13710-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500413-08.2021.8.26.0614 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500413-08.2021.8.26.0614

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2337598/2021 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 21905090 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 1105/21/200 -

DEL.SEC.CASA BRANCA, 2337598 - DEL.POL.TAMBAU, 1105/21/200 - DEL.POL.TAMBAU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLAVIO VITOR APARECIDO DA SILVA MOREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ÉNDERSON DANILO SANTOS DE VASCONCELOS

Vistos.

FLÁVIO VÍTOR APARECIDO DA SILVA MOREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo consta na denúncia, no dia 12 de dezembro de 2021, por volta das 21h30min., em via pública na Rua Sebastião Fabiano, Bairro Jardim Pontal das Pitas, neste

município e comarca de Tambaú - SP, o denunciado, trazia consigo e mantinha em depósito, visando à mercancia ilícita, 14 pedras de crack (2,5g.) e 01 pino de cocaína (0,26g.), tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo o Ministério Público, " o denunciado promovia a mercancia ilícita de drogas nesta Urbe, se posicionando em via pública, para destiná-las ao consumo de terceiros. Ocorre que, FLÁVIO foi avistado pelos militares com atitude suspeita, tentando fugir. Em buscas pessoais, foram encontrados com ele 01 pino de cocaína, que trazia consigo, visando a mercancia e R\$364,00, além de em um local próximo, em que ele se posicionada, serem encontrados mais 14 pedras de crack".

O réu foi notificado. (fl. 106)

Defesa preliminar apresentada (fls. 91/92).

A denúncia foi recebida em 14 de julho de 2022 (fls. 107/108).

O réu foi intimado (fl. 133).

Foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de novembro de 2022, às 16:00. (fl. 107/108).

Acusação e defesa apresentaram suas alegações finais por debates orais.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

A Defesa, em seu turno, pleiteou o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

É relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

DO MÉRITO

Trata-se de ação penal proposta pela Representante do Ministério Público, onde imputa ao réu a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

O artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

IV - vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes,

enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objetivo material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

DA PROVA

Há nos autos auto de prisão em flagrante (fl.01/02), auto de exibição e apreensão (fl.09/10), auto de constatação preliminar (fls.12), boletim de ocorrência (fls. 06/08), laudo pericial (fls. 51/53 e 54/56), Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 57/58), além da prova oral produzida.

A testemunha Gustavo Denardi, Policial Militar, disse que o réu se evadiu da equipe ao ser avistado. Disse que feita a abordagem do indivíduo ele estaria com um eppendorf de cocaína e uma quantia em dinheiro, cerca de R\$370,00. Em diligência onde o réu estava havia 14 pedras de crack em um invólucro. Conta que o réu confirmou que o crack lhe pertencia. Conta que havia mais pessoas no local, não se recordando quantas pessoas. Disse que não presenciou atos típicos da traficância. Matheus de Souza Benedicto, Policial Militar, testemunha, afirmou que estava em patrulhamento quando vislumbrou o réu na esquina que ao ver a viatura saiu escondendo algo nas mãos. Disse que em seguida correu cerca de 50m, quando então o depoente desembarcou e realizou abordagem. Disse que com o réu havia um eppendorf e dinheiro. Na área em que o réu se encontrava, no momento em que o réu se localizava antes de sair, foi encontrado um invólucro com pedras de crack. Disse que não viu o réu dispensando nada. Indica que o réu assumiu a propriedade da droga e que estaria na prática do tráfico de entorpecente. Disse que havia um outro indivíduo que estava conversando com o réu no local. Disse que o invólucro estava na guia, embaixo de uma pedra. Conta que havia outro indivíduo, o qual seguiu no sentido oposto ao réu quando da abordagem.

Em seu interrogatório, o réu FLÁVIO VÍTOR APARECIDO DA SILVA MOREIRA, disse que é usuário, disse que havia chegado na cidade há pouco tempo e estava "servindo" cocaína e maconha. Declara que o crack não lhe pertencia. Disse que dos valores que tinha em seu poder, cerca de R\$200,00 decorria de valores recebidos do seu trabalho em lava-rápido. O restante, cerca de R\$160,00 eram valores apurados no tráfico de droga. Disse que o eppendorf seria o lucro de sua atividade.

DO FATO TÍPICO, ILÍCITO E CULPÁVEL

A materialidade delitiva restou comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (fl.1/2), auto de exibição e apreensão (fl. 09/10), auto de constatação preliminar (fls. 12), boletim de ocorrência (fls. 06/08), laudo pericial (fls. 51/53 e 54/56), Relatório Final (fls. 57/58), além da prova oral produzida.

A autoria restou comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (fls.1/2) e pela prova oral produzida em audiência.

Foram encontrados com o réu R\$364,00 em moeda corrente e 01 eppendorf contendo a substância cocaína (0,7g.). Nas proximidades haviam mais 14 pedras de crack (7,85g.).

Em seu interrogatório o réu informa que não era responsável pela venda do crack encontrado, atribuindo a terceiros. O depoimento está em linha com a declaração dos policiais, os quais narraram que outra pessoa evadiu-se em sentido oposto.

Com o réu foi encontrado uma porção de cocaína e significativa quantia em dinheiro.

Em seu interrogatório o réu confessa que a droga era decorrente da sobra da traficância, conta que servia usuários com maconha e cocaína e que R\$164,00 que estava em seu poder decorreu da venda da droga e que o eppendorf remanescente seria para seu uso, sendo lucro obtido com a comercialização.

Não há dúvida de que o depoimento dos policiais não é indene de dúvida ou impossíveis de serem inverídicos, contudo, no caso dos autos, são seguros e coincidentes, com riqueza de detalhes.

Não há nestes autos elementos para se acreditar que os policiais quisessem prejudicar o réu, ou que seu relato não fosse digno de confiança.

É bem verdade que a palavra dos policiais na fase inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às garantias constitucionais do contraditório e da

ampla defesa, por cuidar o inquérito policial de procedimento meramente informativo. Todavia, não menos verdade é que, no caso em exame, os policiais foram ouvidos em juízo e, nesta oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias inerentes ao devido processo legal.

Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. (TJSP APL 0015621-05.2004.8.26.0032 SP 0015621-05.2004.8.26.0032. Órgão Julgador 3ª Câmara de Direito Criminal; Publicação 08/03/2017; Julgamento 7 de Março de 2017; Relator Airton Vieira)

Advirto que não é possível determinar a fixação no regime inicial fechado independentemente do quantum da pena, em atenção ao TEMA 972 firmado em Repercussão Geral pelo STF.

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, § 1º, da LEI 8.072/1990. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal. 2. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido. (ARE 1052700 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 02/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018)

Portanto, a fixação do regime dependerá do quantum da pena fixado e das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59, III, do Código Penal. Em relação ao tráfico privilegiado, a despeito da posição da Representante do Ministério Público, verifico que não há razão para afastar a causa de diminuição de pena. Em que pese o réu responder por outros processos pela prática do tráfico de entorpecentes, não houve condenação definitiva, não sendo possível reconhecer, ante a aplicação do princípio da presunção de inocência, que o réu se dedique a atividades criminosas. Desta forma, é devida a aplicação da causa de diminuição da pena no máximo legal, dada a pequena quantidade de droga e dinheiro apreendido. Ausentes causas de exclusão da ilicitude. O acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de suas condutas, sendo-lhes exigível conduta diversa. Portanto, culpável. A prova é certa, segura e não deixam dúvidas da condenação pela prática do delito de tráfico, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

DOSIMETRIA

Em razão disso, passo à dosimetria da pena nos termos do artigo 68 do código penal, fixando conforme preceituado pelo artigo 59 do CP, fazendo-a de forma individualizada.

A culpabilidade não merece ser exasperada. Não há maus antecedentes. Não há nos autos elementos para valorar a conduta social e personalidade. Os motivos, circunstâncias e as consequências são normais a espécie. A natureza da substância e a quantidade de droga não justificam maior exasperação. Não há comportamento da vítima a ser valorado.

Fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa para o crime previsto no art. 33, caput, da lei 11.343/06.

Segunda etapa. Presente a causa atenuante da confissão e da menoridade relativa. Todavia, não é possível reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Terceira etapa. Presente a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, devendo ser aplicada em seu redutor máximo.

Portanto, fixo a pena final de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias multa.

Regime inicial de cumprimento: ABERTO

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): diante do montante da pena aplicada, substituo a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito, sendo prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu FLÁVIO VÍTOR APARECIDO DA SILVA MOREIRA pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, aplicando a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana).

Diante do regime aberto fixado, a prisão preventiva mostra-se incompatível, razão pela qual concedo ao Réu a oportunidade de recorrer em liberdade, determinando a expedição do alvará de soltura clausulado.

Decreto a perda dos bens apreendidos em favor da União. Proceda-se na forma do art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06.

Caso ainda não tenha sido feito, fica autorizada a destruição da droga apreendida, com exceção de 0,2 gramas de cada substância, quantidade que ficará reservada para eventual contraprova. A quantidade reservada para contraprova deverá ser incinerada após o trânsito em julgado deste feito.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio. Se necessário, expeça certidão de honorários.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

Tambaú, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA